山东省体育局
山东省市场监督管理局文件

鲁体经字〔2025〕21号

山东省体育局 山东省市场监督管理局
关于发布《山东省体育健身服务合同
（示范文本）》的通知

各市体育（教育和体育）局，市场监督管理局：

为提升体育健身行业服务规范，维护体育健身消费者合法权益，山东省市场监督管理局、山东省体育局、山东省消费者协会联合制定了《山东省体育健身服务合同（示范文本）》，现向社会公开发布，请认真抓好贯彻落实。

附件：山东省体育健身服务合同（示范文本）

山东省体育局　山东省市场监督管理局

2025年6月25日

附件

SDF-2025-0003

山东省体育健身服务合同
（示范文本）

山 东 省 体 育 局

山东省市场监督管理局　　制定

山东省消费者协会

使 用 说 明

一、本合同为示范文本，供山东省从事体育健身服务的经营者与消费者（会员）签订体育健身服务合同时参照使用。

二、本合同适用于体育健身服务经营者向消费者（会员）提供的会籍类、私教类课程健身服务，请双方在**签署前仔细阅读本说明**。

三、本合同所称体育健身服务经营者是指依法成立的，开展健身休闲经营活动的企事业单位或个体工商户等经营主体。

四、本合同中需消费者（会员）重点关注的内容已用**加粗字体**表示，请消费者（会员）签订合同时务必认真阅读相应内容。

五、**合同中的画横线处为待填写**，当事人**应当**填写完整，不填写的**应当**用“/”划去。**“□”为待选框**，当事人**应当**以打勾方式选定。**“退费方案[4]”等注有上标的条款内容**，由当事人在补充协议中约定。**“[　　]”中内容由经营者预先确定，**并在合同中对内容字体加粗打印。

六、双方当事人可以通过书面形式的补充协议对本合同内容进行变更或补充。**若经营者单方面变更或补充格式条款，不得以合同示范文本名义对外使用。**

七、本合同相关条款遇法律法规、服务标准等调整的，按调整后的法律法规、服务标准等执行。

八、当事人对合同条款发生争议时，应按照有关法律法规规定对条款进行解释。合同示范文本制定单位不负责对当事人订立的合同内容进行解释。

合同编号：_____

甲方：

经 营 者：_____

统一社会信用代码：_____

经营（通讯）地址：_____

联系电话：_____

电子邮箱：_____

经 办 人：_____

经办人电话：_____

乙方：

消费者（会员）：_____

性　　别：_____

证件类型：_____

证件号码：_____

通讯地址：_____

联系电话：_____

电子邮箱：_____

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，甲方（体育健身服务经营者）、乙方（消费者）双方在平等、公平、自愿和诚信的基础上，就会员体育健身服务相关权利义务达成如下约定。

第一条　会员服务内容

会员服务		会员购买服务内容	参考－会员购买服务内容
会员卡情况	会员类型		新购□　续会□ 升级□
	使用对象		成人卡□ 儿童卡□
	购买级别		普通卡□ VIP 卡□ 其他卡□（　　）
	服务类型		普通服务□　私教服务□
	私教服务方式		一对一□　一对二□　其他□
	使用项目		游泳□ 免费团操课□ 淋浴□ 力量区域□ 无氧区域□ 毛巾□拖鞋□ 临时更衣柜□ 其他□（　　）
	会员卡种		次卡□ 月卡□ 季卡□ 半年卡□ 一年卡□ 两年卡□　其他□（　　）
	使用时段		全时段卡□　　非高峰卡□（使用时间段　　） 周末全时段卡□ 周末时段卡□（使用时间段　　）
	会籍时长		_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
	会籍赠送		甲方赠送会籍____月，赠月后的会员卡会籍时长：_____年 月____日至_____年____月____日
	开卡方式		首次使用开卡□ 指定日期开卡□（消费者在指定日期前入场使用的，开卡时间以首次入场使用时间计算）
	打包产品		实　物：　　，折价　　元 健身券：　　，折价　　元 购物券：　　，折价　　元
	会员卡号		NO. _____ 。
备注			

注：1.“会员卡种”会员卡期限不得超过国家相关规定。

2.经营者使用合同示范文本应完整体现表格内容，格式可自行调整。

3.“会员购买服务内容”列由经营者结合经营特点、与消费者协商确定的、符合消费者购买服务目的的具体内容，参照“参考-会员购买服务内容”列内容自主配置、命名。

第二条　收费

甲方收款账户信息		开户银行：[　　]　银行账号：[　　] 支付宝账户：[　　]　微信账户：[　　] 其他方式：[　　]_____。
收费	合同金额	合同金额：人民币　　元（大写　　元）
	支付日期	支付日期：_____年_____月_____日。
	支付方式	现金□ 银行卡□ 支付宝□ 微信□ 其他支付方式□（　　）

注：经营者使用合同示范文本应完整体现表格内容，格式可自行调整。

第三条　甲方的权利义务

（一）甲方应按约定向乙方提供服务。

（二）甲方收取乙方购卡费用后应及时向乙方开具相应金额的发票。

（三）甲方应如实记录乙方会员卡使用情况，提供乙方本人会员卡数据查询，并向乙方出具会员卡数据查询的书面证明材料。

（四）甲方应配备必要的工作人员，工作人员应具备符合国家和省市相关规定的从业资质。

（五）甲方提供的健身设施设备及配套设施应符合国家和省市相关技术标准。甲方对健身器械、设施设备负有保养、维护责任，确保健身器械、设施设备能够安全、正常使用。

（六）甲方应在醒目位置公示规章制度和运动风险提示等信息，如甲方关于场馆营业时间、设施设备使用须知、会员安全须知、工作人员公示等，并向乙方解释说明，双方确认同意执行。甲方有权制止乙方违反相关规定的行为，劝阻无效的情况下，甲方有权请乙方离场。

（七）甲方可以在国家法定假期期间适当调整营业时间及项目，甲方应提前通过官方应用程序、微信公众号、短信等各种方式，并辅之以门店告示向乙方公示和告知调整信息。

（八）乙方的个人信息受法律保护。未经乙方书面同意，甲方不得收集、使用、加工、传输等。对于经营过程中取得的乙方个人信息，甲方应当承担保密义务，不得非法提供、买卖或者公开乙方的个人信息。

（九）甲方应在健身场馆内配备救护救生设备及掌握救护技能（如持有红十字会证书等）的人员。

（十）甲方应在经营场所内设置必要的财产安全管理措施。

（十一）未提前告知乙方，甲方不得擅自更换私教教练，如因特殊情况需更换私教教练，应提前七天通知乙方，并提供可供选择的教练。

第四条　乙方的权利义务

（一）乙方可以按照本合同约定要求甲方提供体育健身服务。

（二）乙方有权向甲方查询本人会员卡消费记录，要求甲方出具书面证明材料。

（三）乙方不熟悉甲方的健身设施的，有权向甲方现场工作人员寻求指导和帮助。

（四）乙方健身期间如遇身体不适，应立即停止健身运动，同时有权向甲方寻求帮助，甲方有及时救助的义务。

（五）乙方应按甲方要求提供证件、体检证明及相关资料，并如实告知身体健康状况，承诺所提供信息真实有效，如有变化应及时告知甲方，不得隐瞒有关传染疾病的相关病情和其他异常信息。

（六）甲方提供的更衣柜系流动使用，供乙方临时放置更换衣物，乙方使用完毕离场前应将柜内个人物品清空，并归还钥匙。非乙方原因导致乙方正常存放的财物丢失或损坏的，甲方需承担赔偿责任。当日营业结束后，甲方应清理更

衣柜。

（七）乙方应按本合同约定使用会员卡，未经甲方同意，乙方不得擅自带领非会员进入甲方场所并与该非会员一起或准许该非会员单独健身。

（八）乙方应遵守甲方公示的规章制度，仔细阅读和领会运动风险提示等信息。

（九）乙方在合理情况下有权要求甲方更换私教教练。

第五条　会员卡中止、转卡、补卡

（一）中止

在会员卡有效期内，乙方有权提出中止服务，乙方□无需　□需要 支付中止手续费。

若需要支付中止手续费，须遵循以下规定:

1.乙方因**怀孕、伤病等特殊情况在一定期限内不适合进行体育健身的**[1]**可免费办理中止**，可享受免费暂停期连续不超过_____个月，乙方或乙方委托代理人需持由医院[2]出具的医嘱等证明、材料提前至甲方办理。

2.除上述特殊情况外，乙方在会员卡有效期内享有____次免费中止权利，每次中止期限不超过____个月，如乙方超出免费中止次数提出中止的，甲方可适当收取中止手续费。中止手续费按照_____元/月（最高不得超过会籍单月价值的 10%）收取。

3.乙方中止期限届满之次日，甲方开始继续计算乙方的会员服务时间，乙方□无需　□需要办理恢复启动手续，中止期内，如乙方到甲方场所使用设施及接受服务，视为中止

期限届满，甲方开始继续计算乙方的会员服务时间。

（二）转卡

1.在会员卡有效期内，乙方有权转卡。乙方转卡需告知甲方，乙方□无需　□需要　支付转卡手续费；如需收取手续费，甲方不得收取超过合同余额____%（≤10%）的转卡手续费。

2.转卡后，本合同权利义务转让于受让方，甲方可与受让方延用本合同相关条款，亦可重新签署服务合同。

（三）补卡

乙方会员卡如遗失、毁坏，须凭乙方的有效证件至本合同门店地址进行会员卡补卡申请，补卡费用：

免费：□本合同有效期内免费_____次补卡；

收费：□人民币_____元/张。

第六条　退费

（一）冷静期：乙方自签署本合同的次日起，有 7 天冷静期。冷静期期间，在未开卡使用会员服务的情况下乙方可以要求单方面解除本合同。甲方在与乙方确认完毕□书面□电子□其他双方认可方式（请注明：　　）的解除合同及退费申请后，于[　]（≤30）个工作日内无息全额退款，同时乙方应将发票、会员卡返还甲方，因乙方购买会员服务甲方已经交付乙方的打包产品，乙方应在不影响再次销售或者赠送的状态下返还。

（二）退费申请：除冷静期退费外的其他退费情形中，乙方递交书面退费申请，甲方审核并与乙方就退款金额达成

一致，双方签署□书面□电子□其他双方认可方式（请注明：　　）的退费协议后[　]（≤30）个工作日内，甲方应将相应款项退无息还给乙方。

（三）退费方式：按乙方缴费原路径退回或其他双方认可方式。

（四）在办理退费时，对于已向银行等（第三方）支付的合理手续费用等，由甲方出示相关证明材料后，经协商，由甲方□乙方□承担。

第七条　违约责任

（一）未经乙方同意，甲方未按照本合同第一条约定内容提供会员服务的，乙方有权要求单方面解除合同，根据乙方会员卡的实际使用情况，乙方有权要求甲方按照余额计算公式退还乙方所对应的预付费余额，且甲方不得向乙方收取任何费用或扣留任何款项。

（二）甲方终止营业、需要解除合同的，应提前三十日告知乙方，并承担违约责任，乙方也有权要求单方面解除合同，并根据会员卡的实际使用情况，乙方有权要求甲方按照余额计算公式退还乙方所对应的预付费余额，同时有权要求甲方赔偿不超过余额10%的违约金。因本合同履行而已经交付乙方的打包产品，乙方无须返还。

（三）甲方搬迁变更地址的，应提前三十日告知乙方相关变更信息，协商补偿方案[3]。因甲乙双方未就补偿方案达成一致或甲方未履行补偿方案的，乙方有权要求单方面解除合同，并根据会员卡实际使用情况，要求甲方按照余额计算

公式退还乙方所对应的预付费余额。因本合同履行而已经交付乙方的打包产品，乙方无须返还。

（四）有下列情形之一的，甲方未公示、乙方不接受或者甲方未履行补偿方案，乙方有权要求单方面解除合同，并根据会员卡实际使用情况，要求甲方按照余额计算公式退还乙方所对应的预付费余额。因本合同履行而已经交付乙方的打包产品，乙方无须返还。

1. 甲方因装修、整改等暂停营业，应提前三十日告知乙方相关变更信息及补偿方案。

2. 甲方因传染病疫情、市政停水停电、交通管制、消防检查、设备故障、赛事活动等突发状况造成的临时性停业或停止开放部分项目、设施，应及时公示相关信息，临时性停业超过 1 天的按实际临时停业时间对会籍时长进行相应顺延。

3. 甲方未经乙方同意擅自更换乙方私教教练。

4. 其他影响乙方购买服务目的实现的情形。

（五）乙方开卡使用后，在会员卡会籍时长内，由于乙方个人原因申请解除本合同的，乙方应承担违约责任，违约金标准按甲方实际损失确定，违约金数额不得超过余额 10%。甲方应当同意乙方的退卡申请，并根据甲乙双方协商解决的退费方案[4]，退还乙方所对应的预付费余额。

第八条　合同解除

（一）有下列情形之一的，甲方有权终止会员服务，甲方根据乙方会员卡的实际使用情况，按照余额计算公式，退

还乙方所对应的预付费余额。若造成甲方经济损失的，甲方有权要求乙方进行相应赔偿。

1．乙方违反规章制度，经甲方累计3次劝阻拒不改正、且有记录可查的。

2．乙方未经甲方允许，进行以盈利为目的的商业活动或个人活动妨碍甲方正常经营，经甲方劝阻拒不改正的。

3．乙方不当行为严重扰乱健身场所秩序，造成甲方经济损失或者危害他人人身、财产安全、损害他人合法权益的。

（二）乙方因病（重大疾病）、因伤残等[5]在会员卡有效会籍时长内不适合继续进行体育健身，可以申请解除本合同的，需提供医院医嘱证明或伤残鉴定报告。甲方根据乙方会员卡的实际使用情况，按照余额计算公式，退还乙方所对应的预付费余额，不再向乙方收取其他费用或扣留任何款项。

（三）因战争、自然灾害、传染性疾病等不可抗力致使本合同无法继续履行的，双方互不承担违约责任，受不可抗力影响的一方应及时书面通知对方，双方根据乙方会员卡的实际使用情况，按照余额计算公式，退还乙方所对应的预付费余额，不再向乙方收取其他费用或扣留任何款项；能够通过变更履行期限、履行方式等继续履行的，由甲乙双方另行协商解决。

第九条　争议的解决

本合同涉及手写部分应确保合同两联一致，甲方有配合乙方对涂改部分两联进行加盖公章的义务。

本合同在履行过程中发生争议，双方可协商解决，协商

不成的，双方一致同意选择以下解决方式（单选）:

□依法向_____仲裁委员会申请仲裁。

□依法向_____人民法院提起诉讼。

第十条　用语定义

1．**会员卡:** 经营者向购买会员健身服务的消费者提供的会员身份识别卡（实物或虚拟）。

2．**开卡:** 消费者签订会员服务合同时约定会员卡首次启用时间的行为。

3．**暂停:** 在会员服务合同履行期间，因为消费者的原因导致的健身服务暂时停止。暂停服务期间消费者停止享受经营者提供的服务，暂停届满即恢复原有服务。

4．**转卡:** 消费者无法继续履行会员服务合同，将自己的权益转让他人的行为。

5．**退卡:** 在原约定有效期内，消费者和经营者终止会员服务合同，消费者按照合同约定要求经营者退还预付费余额的行为。退卡相当于消费者解除合同。

6．**余额:** 经营者按消费者购买的会员卡卡种对应的会籍时长或次数，计算实际余额，余额计算公式如下:

$$\text{余额} = \text{合同金额} - \frac{\text{合同金额}}{\text{合同会员卡会籍时长天数或次数}} \times \text{已使用天数或次数}$$

注: 赠送的会籍不包含在合同会籍时长或次数内。

第十一条　补充协议

本合同有未尽事宜的，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十二条　合同生效、份数

本合同自甲、乙双方签名、盖章或者按指印之日起生效。本合同一式___份，甲、乙双方各执___份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

本页为签署页。请乙方仔细阅读本合同内容及甲方提供的其他书面材料，确认无误后签署。

甲方：

公章/合同专用章：_____

经办人：_____

日期：_____年_____月_____日

乙方：

消费者（会员）姓名：_____

日期：_____年_____月_____日

山东省体育局办公室　　2025年6月25日印发